Ein Unternehmen gründen

Informieren

Arbeitszeit dieser Phase: 225 Minuten

1 Einzelarbeit ca. 24 Min.

Identifizieren Sie in der Handlungssituation und M1 das zentrale Entscheidungsproblem. **Nennen** Sie die Informationen, die Bank, Leasinggesellschaft und Vermieter vor Vertragsschluss benötigen.

2 Partnerarbeit ca. 21,5 Min.

Arbeiten Sie aus M2 die Interessen, Beiträge, Haftungsbereitschaft und gewünschten Entscheidungsrechte der vier Gründerinnen und Gründer **heraus**.

3 Partnerarbeit ca. 21 Min.

Analysieren Sie M3. **Erläutern** Sie anhand von drei Verpflichtungen, weshalb die Haftungsfrage bei BioCasa wirtschaftlich bedeutsam ist.

4 Expertengruppe · Rechtsform ca. 26,5 Min.

Erschließen Sie in Expertengruppen jeweils eine Rechtsform aus M4. **Stellen** Sie dar:

- mögliche Eigentümer/Gesellschafter,
- Mindestkapital,
- Gründungs- und Registeranforderungen,
- Geschäftsführung,
- Vertretung,
- Haftung,
- besondere Eignung und Risiken für BioCasa.

5 Stammgruppe ca. 26 Min.

Vergleichen Sie in den Stammgruppen Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH anhand derselben Merkmale. Trennen Sie konsequent:

- **Geschäftsführung:** interne Leitung und Entscheidungszuständigkeit,
- **Vertretung:** rechtsgeschäftliches Handeln gegenüber Dritten.

6 Partnerarbeit ca. 36 Min.

Bestimmen Sie mithilfe von M3 und M4 die möglichen Haftungsfolgen in den folgenden Fällen:

- BioCasa kann eine Lieferantenforderung von 180.000 Euro nicht bezahlen.
- Ein Vertrag wird im Namen einer geplanten GmbH vor deren Handelsregistereintragung geschlossen.
- Eine Kommanditistin hat ihre vereinbarte Einlage vollständig geleistet.
- Ein GmbH-Gesellschafter übernimmt freiwillig eine persönliche Bankbürgschaft.

7 Partnerarbeit ca. 23 Min.

Überprüfen Sie die Aussagen im ungeprüften Chat-Auszug in M4 anhand der Gesetzesinformationen. Korrigieren Sie jede falsche oder zu pauschale Aussage.

8 Vierergruppe ca. 23,5 Min.

Analysieren Sie M6. **Arbeiten** Sie die Schritte heraus, die von einer Rechtsformentscheidung bis zu einem wirksamen Auftreten der Gesellschaft erforderlich sind.

9 Stammgruppe ca. 23,5 Min.

Zwischensicherung: Jede Stammgruppe gibt eine vollständig ausgefüllte Rechtsformvergleichstabelle ab. Jede Aussage zu Haftung, Register oder Vertretung enthält eine Fundstelle aus M4.

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Planen

Arbeitszeit dieser Phase: 90 Minuten

1 Vierergruppe ca. 24 Min.

Prüfen Sie die Entscheidungskriterien und Gewichte in M5. **Begründen** Sie, ob die Gewichtung zur BioCasa-Situation passt. Änderungen sind nur mit einstimmiger Begründung möglich; die Summe muss 100 Prozent ergeben.

2 Vierergruppe ca. 21 Min.

Erstellen Sie einen Ablauf für die Rechtsformentscheidung: Ausschluss zwingend ungeeigneter Varianten, Bewertung der verbleibenden Varianten, Sensitivitätsprüfung und Gestaltung der Beteiligungs- und Entscheidungsregeln.

3 Vierergruppe ca. 23 Min.

Bestimmen Sie zwei Grenzbedingungen, die eine Rechtsform unabhängig von ihrer Gesamtpunktzahl erfüllen muss. Beispiele: alle vier können beteiligt sein; persönliche Haftung für die langfristigen Großverpflichtungen wird vermieden.

4 Vierergruppe ca. 22 Min.

Entwickeln Sie selbstständig mindestens zwei Modelle für Beteiligung und Leitung. Berücksichtigen Sie Geldbeiträge, fachliche Beiträge, operative Verantwortung und Schutz vor Alleinentscheidungen bei außergewöhnlichen Geschäften.

Ein Unternehmen gründen

Entscheiden

Arbeitszeit dieser Phase: 90 Minuten

1 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 13 Min.

Beurteilen Sie die vier Rechtsformen mithilfe der gewichteten Matrix aus M5.

2 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 19 Min.

Überprüfen Sie Ihr Ergebnis durch eine Sensitivitätsfrage: Bleibt die Rangfolge bestehen, wenn das Kriterium „Haftungsschutz“ oder „geringer Formalaufwand“ um zehn Prozentpunkte anders gewichtet wird?

3 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 19 Min.

Beurteilen Sie die Rechtsformen abschließend und **begründen** Sie Ihre Empfehlung. Eine hohe Punktzahl allein genügt nicht; Grenzbedingungen und konkrete Rechtsfolgen müssen berücksichtigt werden.

4 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 22 Min.

Entwickeln Sie selbstständig für die empfohlene Form eine konkrete Ausgestaltung zu:

- Beteiligung bzw. Rollen der vier Personen,
- Geschäftsführung,
- Vertretung nach außen,
- Zustimmungsvorbehalte für außergewöhnliche Geschäfte,
- nächsten formalen Schritt und verantwortliche Person.

5 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 17 Min.

Begründen Sie, wie Ihr Modell den Konflikt zwischen Christians Kapitalbeitrag und den fachlichen Beiträgen der drei anderen Personen bearbeitet.

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Durchführen

Arbeitszeit dieser Phase: 135 Minuten

1 Vierergruppe · Zusammenführung ca. 135 Min.

Setzen Sie die Entscheidung in einer fachlich belegten Unterlage für das nächste Gründermeeting, die Bank und das vorbereitende Notariatsgespräch um. Die Unterlage muss die geprüften Alternativen, Entscheidungskriterien, konkrete Empfehlung, geplante Leitungs- und Vertretungsregeln, Risiken sowie die unmittelbar folgenden Gründungsschritte enthalten. Sie ersetzt keinen Gesellschaftsvertrag.

Handlungsergebnis: Beschlussvorlage zur Rechtsform

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Überprüfen

Arbeitszeit dieser Phase: 45 Minuten

1 Partnergruppen · Rechtscheck ca. 45 Min.

Überprüfen Sie die Beschlussvorlage anhand folgender Fragen:

- Sind alle vier Pflichtrechtsformen korrekt verglichen?
- Werden Geschäftsführung und Vertretung unterschieden?
- Stimmen Aussagen zu Mindestkapital, Register und Haftung mit M4 überein?
- Wird beschränkte Haftung nicht als vollständiger Schutz in jeder Situation dargestellt?
- Passen Beteiligung, Leitung und Zustimmungsvorbehalte zu den Gründerinteressen?
- Sind ungewöhnlich hohe Verpflichtungen aus M3 berücksichtigt?
- Wird die Rechtsform nachvollziehbar aus Kriterien statt aus einem Einzelmerkmal abgeleitet?
- Ist der nächste Gründungsschritt korrekt und terminiert?
- Bleiben Punkte, die Notariat, Rechts- oder Steuerberatung erfordern, als Prüfauftrag gekennzeichnet?

Dokumentieren Sie jede Korrektur mit Fundstelle. Die Erstellergruppe überarbeitet ihre Beschlussvorlage vor der abschließenden Abstimmung.

Ein Unternehmen gründen

Reflektieren

Arbeitszeit dieser Phase: 45 Minuten

1 Einzelarbeit ca. 45 Min.

1. Welches Rechtsformmerkmal hatte den größten Einfluss auf Ihr Urteil?
2. Welche persönliche Gründerposition konnten Sie fachlich nachvollziehen, obwohl Sie sie nicht teilen?
3. Warum ist „beschränkte Haftung“ keine Garantie, niemals persönlich in Anspruch genommen zu werden?
4. Welche Entscheidung gehört in die Beschlussvorlage und welche zwingend in ein späteres Notariats-/Beratungsgespräch?
5. Wie würden Sie Ihre Entscheidung verändern, wenn BioCasa nur 30.000 Euro statt 362.500 Euro Eigenmittel hätte?